

1500502-40.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... e prisão em flagrante de indivíduo acusado de tráfico. Também é totalmente dispensável a condução de testemunha civil para corroborar as palavras dos policiais em auto de prisão em flagrante.

A propósito:

ENTORPECENTE - Tráfico - Inconformismo do réu quanto à ausência de testemunhas civis para a comprovação da autoria - Irrelevância - Extrema dificuldade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500502-40.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500502-40.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054930/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 23256266 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2054930 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO JOSÉ MAIA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu FRANCISCO JOSÉ MAIA DA SILVA, qualificado a páginas 08, porque, no dia 24 de fevereiro de 2022, por voltadas 14h50min, na Rua Manga, 196, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 58 (cinquenta e oito) porções com peso líquido de 48,4g de cocaína, e 30 (trinta) porções com peso

líquido de 54,7g de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 13 e laudo de constatação de fls. 14/16).

Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, guardas civis estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado com uma sacola plástica na mão em atitude suspeita, o que motivou a abordagem.

Realizada a devida revista pessoal, foi localizada com FRANCISCO a importância de R\$ 1.217,50 (um mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Já no interior da mencionada sacola plástica, havia 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína, 20 (vinte) papелotes de cocaína, 03 (três) invólucros de "crack", bem como 30 (trinta) papелotes de maconha.

Denúncia processada às fls. 51.

Laudo químico-toxicológico às fls. 56/58.

Citado pessoalmente (fls. 70), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 73).

Recebimento da denúncia às fls. 76/77.

Em audiência de instrução, o acusado foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas (fls.103).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia. (fls.104/109).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; teceu teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 104/109).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/12, além do exame toxicológico definitivo de fls. 74/76, fotografias de fls. 30/31 do auto de exibição e apreensão de fls. 16.

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, confessou a autoria do delito, afirmando ter sido preso, dias antes, igualmente traficando, no mesmo local (Rua Manga): "estava traficando no local. Foi a primeira vez. Foi pago para deixar as drogas. Precisava de dinheiro. Foi um cara que lhe ofereceu. Iria receber R\$ 200,00. O dinheiro que foi encontrado é do seu benefício - BPC. Está arrependido."

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

A confissão do réu não está isolada nos autos, e encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

Os depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão do réu, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

O GCM José, ouvido em Juízo, narrou os fatos da mesma forma como descrito na denúncia: "É guarda municipal. disse ter participado da ocorrência. Não conhecia o réu antes da abordagem, tiveram a informação de que havia um roubo de uma senhora. Foram até o local e não encontraram a senhora nem o suposto autor do roubo. Fizeram ronda nas proximidades e avistaram o réu em atitude suspeita. O local é conhecido ponto de tráfico. Ele foi abordado e encontraram com ele as drogas apreendidas e cerca de R\$ 700,00 em cédulas variadas. Ele disse inicialmente que estava indo visitar um amigo e era a primeira vez no local. Após encontraram as drogas na mochila do réu, ele tentou negociar. Não admitiu a traficância."

Seu colega Ricardo deu a mesma versão, corroborando suas palavras: "É guarda municipal. Não conhecia o réu antes dos fatos. O local é uma área de muito tráfico. Foram até lá em razão de denúncia de furto. O réu estava sozinho. O réu estava ao lado de um terreno baldio. Foi encontrado o réu maconha, crack e cocaína, além de dinheiro. O réu disse que as drogas eram dele e estava indo a uma "biqueira". O dinheiro estava em notas trocadas. Não se recorda a quantidade de drogas encontradas. Ele disse que as drogas eram deixadas na porta da casa dele".

Não há motivo para desmerecer as palavras dos agentes, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas e pelo laudo do exame toxicológico realizado, além de reiterarem os depoimentos prestados durante a fase inquisitorial.

A propósito:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha a fim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório. (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V. U.)

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

Como já dito, não se vislumbra por qual motivo os agentes públicos prestariam falsos depoimentos, incriminando injustamente o acusado, pessoa que sequer conheciam até a data dos fatos.

Além disso, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a uma condenação, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem muitos detalhes a respeito dos fatos ora apurados.

De outra banda, a lei não exige a presença de qualquer popular quando da revista e prisão em flagrante de indivíduo acusado de tráfico. Também é totalmente dispensável a condução de testemunha civil para corroborar as palavras dos policiais em auto de prisão em flagrante.

A propósito:

ENTORPECENTE - Tráfico - Inconformismo do réu quanto à ausência de testemunhas civis para a comprovação da autoria - Irrelevância - Extrema dificuldade de conseguir testemunhas civis neste tipo de delito, face o temor da sociedade - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 265.412-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 21.01.99 - V. U.)

ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papelotes) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Da mesma forma, é desnecessária a efetiva comercialização do entorpecente para a caracterização do delito.

TÓXICO - Tráfico - Agente que não é surpreendida vendendo-o - Irrelevância - Circunstâncias que induzem à destinação criminosa - Delito reconhecido. Para caracterização do delito do artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não é essencial que o agente seja surpreendido vendendo o tóxico, uma vez que o Juízo de certeza acerca do tráfico pode resultar de outros elementos probatórios.. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 226.737-3 - São Sebastião - 4ª Câmara Criminal de Férias de Julho/97 - Relator: Bittencourt Rodrigues - 02.09.97 - V. U.)

De mais a mais, a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas (35 pinos de cocaína, 20 papelotes de cocaína, 03 invólucros de "crack", com peso líquido de 48,4g de cocaína, e 30 porções com peso líquido de 54,7g de maconha), o modo como estavam embaladas (em invólucros plásticos, prontas para comercialização), a quantia em dinheiro apreendida (R\$ 1.217,50, em notas trocadas, sem comprovação de origem), o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de venda de drogas), sua anterior prisão em flagrante por tráfico de drogas, dias antes, no mesmo local (fls. 110), bem como a confissão judicial do acusado, são indicativos suficientes para concluir-se que as drogas se destinavam ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

"A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio" (TACRIM-SP - AC 223.693 - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 63/240).

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta assim comprovado que o réu, sem a devida autorização legal, trazia consigo e guardava, visando ao consumo de

terceiros, os entorpecentes maconha, crack e cocaína, pelo que infringiu o disposto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas (35 pinos de cocaína, 20 papelotes de cocaína, 03 invólucros de "crack", com peso líquido de 48,4g de cocaína, e 30 porções com peso líquido de 54,7g de maconha), bem como o fato de ter sido preso novamente em flagrante por tráfico de drogas, 14 dias após ser beneficiado com a concessão da liberdade provisória em audiência de custódia, preso no mesmo local (certidão de fls. 110), além de sua personalidade deformada (que o leva a reiteradamente violar a Lei), fixo a pena base além do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Face à atenuante da confissão, retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Não faz jus o réu à diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33, Lei n. 11.343/06, vez que consoante se depreende dos autos o acusado se dedicava à atividade criminosa como meio de vida. Em nenhum momento comprovou o exercício de qualquer atividade lícita. A quantidade e variedade de drogas apreendidas (35 pinos de cocaína, 20 papelotes de cocaína, 03 invólucros de "crack", com peso líquido de 48,4g de cocaína, e 30 porções com peso líquido de 54,7g de maconha), bem como sua anterior prisão, poucos dias antes, no mesmo local, pelo mesmo delito, não deixa dúvida quanto à sua dedicação ao tráfico de drogas como meio de subsistência.

Não bastasse isso, a expressiva quantidade, bem como o alto potencial lesivo das drogas apreendidas (notadamente o "crack") inviabilizam no presente caso a aplicação do referido dispositivo legal, a teor do que estabelece o art. 42 do mesmo diploma.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno FRANCISCO JOSÉ MAIA DA SILVA, já qualificado, por incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06, a cumprir em estabelecimento adequado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo legal, não havendo maiores informações sobre sua situação financeira.

Nego ao mesmo o direito de apelar em liberdade, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social e a necessidade de manutenção da ordem pública.

Se não bastasse, o acusado voltou a ser preso por tráfico de drogas, no mesmo local, poucos dias após ser liberado em audiência de custódia, demonstrando ser indigno de confiança. Qualquer pessoa com suas faculdades mentais minimamente em ordem compreende que o Poder Judiciário não pode chancelar esse tipo de escárnio.

A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida em regime inicial fechado, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90; isso porque o crime é grave, equiparado a hediondo.

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança

da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está;

II - ofício à autoridade policial do 04º DP de Guarulhos para que providencie, nos termos do art. 58, parágrafo 1º, e art. 32, parágrafo 1º, ambos da Lei n. 11.343/06, a destituição da droga apreendida, conforme B0 983/2022, observadas as formalidades legais, preservando-se 02 (duas) gramas de cada entorpecente, para eventual contraprova;

III - ofício à 05ª vara Criminal local (autos do processo n. 1500259-33.2021), comunicando a condenação do acusado nestes autos.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a imediata transferência do mesmo para o regime prisional imposto;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo e do Ceará.

P.R.I.C.

Guarulhos, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA